ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЛИДОГЕНЕРАЦИИ

г. Самара **19 июля 2022 г.**

Микрокредитная компания Общество с ограниченной ответственностью "Бустра", далее именуемое "Сторона – 1", в лице директора Смелова Сергея Борисовича, действующего на основании и в соответствии с Уставом, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Алфавит», далее именуемое "Сторона – 2", в лице директора Татарских Дмитрия Анатольевича, действующего на основании и в соответствии с Уставом, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Сторона – 1 предоставляет услуги лидогенерации Стороне – 2, путем предоставления места на официальном сайте Стороны-1 www.boostra.ru, для привлечения Стороной-2 потенциальных клиентов, заинтересованных услугами Стороны – 2, а Сторона-2 обязана оплатить указанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Для исполнения пункта 1.1. Договора, Стороны согласовали что на официальном сайте Стороны-1 https://www.boostra.ru/ размещаются услуги по предоставлению страховых продуктов Стороны-2.

1.3. Реализуемым страховым продуктом является «Страхование жизни от несчастного случая» (далее – Дополнительная услуга), стоимость которой определена в пункте 5.3 настоящего Договора.

1.4. Стороной-1 обеспечивается возможность Клиента согласиться и/или отказаться от предоставления услуги Стороны-2.

1.5. Стороной-1 обеспечивается возможность получения согласия на списание денежных средств в счет оплаты оказания услуги Стороной-2 с указанного Клиентом банковского счета.

1.6. Оплата услуг Стороны-2 происходит на официальном сайте Стороны-1 https://www.boostra.ru/.

1.7. Прочие виды услуг по Договору: размещение рекламных материалов Стороны – 2 на ресурсах Стороны – 1; размещение рекламных ссылок Стороны – 2 на ресурсах Стороны – 1; иные рекламные услуги. Ресурсы – это сайт Стороны – 1.

1.8. В случае возникновения необходимости оказания дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны договариваются, что объем услуг, сроки их выполнения и стоимость буду согласовываться Сторонами в каждом конкретном случае и закрепляться Дополнительным соглашением.

2. Срок оказания услуг и срок действия Договора

2.1. Срок начала оказания услуг – 19 июля 2022 года.

2.3. Договор вступает в силу со дня заключения и действует по 31 декабря 2022 года. включительно.

2.4. Срок оказания услуг и срок действия Договора могут быть продлены путем составления соответствующего дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Сторона-1 обязуется:

3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 Договора в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Не позднее 25 числа месяца, предоставить Стороне-2 Акт выполненных работ и оказанных услуг, Счет на оплату, счет-фактуру.

3.1.3. Исполнять условия договора, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Стороны-2.

3.2. Сторона-1 вправе:

3.2.1. Отказать в предоставлении услуг, в случае нарушения законодательства РФ, в том числе размещения рекламной и иной информации Стороной-2 услуг, запрещенных законодательством РФ.

3.2.2. Приостановить оказание услуг в случае нарушения Стороной-2 условий оплаты по Договору.

3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения сроков оплаты Стороной-2 более 2х раз.

3.3. Сторона-2 обязуется:

3.3.1. Оплатить услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

3.3.2. Своевременно предоставлять Стороне-1 всю необходимую информацию для оказания услуг.

3.3.3. Принять оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.

3.3.4. Не передавать полученную информацию при исполнении настоящего Договора, связанную с оказанием услуг, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Стороны-1.

3.4. Сторона-2 вправе:

3.4.1. Получать от Стороны-1 объяснения, связанные с оказанием услуг.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Стороне-2 фактически осуществленных последним расходов на оказание услуг и оплате фактически выполненных услуг до уведомления об отказе от исполнения Договора.

4. Условия оказания услуг

4.1. Стороны в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора составляют и передают на согласование друг другу блок – схему и макет размещения рекламной информации консультационных услуг, оказываемых Стороной – 2 потенциальным клиентам, на ресурсах Стороны – 1.

4.2. Стороны и их представители обязаны не разглашать без согласия конфиденциальную информацию, в отношении которой Сторонами установлен режим коммерческой тайны, а также принимать предусмотренные статьями 10 и 11 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" меры по охране предоставляемой конфиденциальной информации.

4.3. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается Актом о выполненных работах и оказанных услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4. Сторона-2 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ и оказании услуг обязан направить Стороне-1 подписанный со своей стороны Акт выполненных работ и оказанных услуг или предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания.

4.5. В случае уклонения более 5 (пяти) рабочих дней или немотивированного отказа Сторны-2 от подписания Акта о выполненных работах и оказанных услугах, Сторона-2 вправе составить односторонний акт. Услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Сторонрой-1 и принятыми Стороной-2 и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

4.6. Качество услуг и результаты оказания услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

4.7. Если одна из Сторон обнаружит, что услуги оказываются с недостатками, то в соответствии с п. 3 ст. 715 ГК РФ вправе потребовать от другой Стороны их устранения. Для этого одна из Сторон в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выявления недостатков направляет другой стороне требование об устранении недостатков.

4.8. Если при принятии услуг Стороны обнаружили недостатки в качестве оказываемых услуг и (или) в результате услуг Сторона в соответствии со ст. 723 ГК РФ вправе:

- потребовать безвозмездного устранения другой Стороной таких недостатков;
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг;
- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от другой Стороны возмещения расходов на устранение недостатков.

4.9. Сторона, выявившая недостатки, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков составляет соответствующее требование и направляет это требование другой стороне.

В требовании об устранении недостатков оказанных услуг указывается выявленные недостатки и сроки их устранения.

4.10. В требовании о соразмерном уменьшении стоимости услуг указываются выявленные недостатки, дается расчет уменьшения стоимости услуг.

4.11. В требовании о возмещении расходов указываются выявленные недостатки, предоставляется расчет понесенных расходов с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

4.12. Одна из сторон уведомляет другую Сторону в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с

момента принятия услуг об обнаружении недостатков в оказанных услугах, их результатах и сообщает в письменной форме о намерении самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки.

4.13. Сторона-1 вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить начатый процесс оказания услуг в случаях, когда нарушения Стороной-2 обязательств по Договору препятствует исполнению Договора Стороной-1, а также когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что указанные обязательства не будут исполнены в установленный срок (статья 328 ГК РФ). Сторона-1 при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

5. Оплата услуг и расчеты по Договору

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей за каждого привлеченного Клиента.

5.2. Оплата услуг осуществляется Сторонами в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и оказанных услуг.

5.2.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета Сторон. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет.

5.3. Стоимость Дополнительной услуги, оказываемых Стороной-2 составляет:

5.3.1. Стоимость дополнительной услуги для клиентов обратившихся в МКК ООО «Бустра» для предоставления займа, составляет 33% от суммы займа.

5.3.2. Стоимость дополнительной услуги для постоянных клиентов МКК ООО «Бустра» - составляет 26% от суммы займа.

5.3.3. Стоимость дополнительной услуги при оформлении продления срока возврата займа – составляет 26% от суммы займа.

5.3.4. Изменения стоимости дополнительной услуги происходит посредством заключения дополнительного соглашения.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства РФ.

6.2. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Договором предусмотрена неустойка, Сторона-1 вправе потребовать от Стороны-2 возмещения убытков в полной сумме сверх начисленной неустойки.

6.3. Сторона-1 не несет ответственности в отношении достижения Стороной-2 конкретного результата при исполнении настоящего Договора, использовании данных, полученных от Стороны-1 в соответствии с настоящим Договором, или в отношении наступления каких-либо последствий использования Стороной-2 пользовательских соглашений.

6.4. В случае разглашения без согласия Стороны информации, в отношении которой другой Стороной установлен режим коммерческой тайны, Стороны вправе требовать уплаты неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с предварительным уведомлением Стороной - инициатором расторжения другой стороны в письменной форме.

7.2. В случае, если Заказчик намерен приостановить действие настоящего Договора и временно прекратить выполнение Исполнителем обязательств по Договору, либо расторгнуть Договор, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменном виде посредством направления соответствующего уведомления по электронному адресу Исполнителя, не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты приостановления либо расторжения Договора, а также сообщить Исполнителю об этом намерении по контактному телефону, указанному на сайте Исполнителя и/или по контактному номеру сотрудника Исполнителя, отвечающего за взаимодействие с

Заказчиком. При этом Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг Заказчику за меньший срок.

7.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Стороной уведомления о расторжении Договора, другая Сторона направляет подписанные со своей стороны соглашение о расторжении Договора и Акт сверки расчетов за период фактического оказания Исполнителем Услуг, или мотивированный отказ от их подписания

7.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Соглашения и Акта первая Сторона подписывает и возвращает второй Стороне указанные документы либо направляет мотивированный отказ от их подписания.

7.5. В случае, если Сторона в сроки, указанные в п.8.4 Договора, не предоставила другой Стороне подписанные Соглашение и Акт или письменный мотивированный отказ от их подписания, Договор считается расторгнутым со дня, указанного в Соглашении, Услуги считаются принятыми и выполненными в объеме, указанном в Акте, расчеты по нему должны быть проведены не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Акта.

7.6. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика с предоставлением Исполнителем Услуг надлежащего качества (полностью соответствующих положениям Договора), Исполнитель вправе дополнительно удержать с Заказчика до 10 (десяти) % (процентов) от цены Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору решаются путем переговоров.

8.2. Претензионный порядок разрешения споров

8.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.2.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

8.2.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и вручить (доставить) письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

8.2.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд.

8.3. Все споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом Самарской области.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- по факсимильной связи, по электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Случаи, в которых установлен конкретный способ направления сообщений, определены Договором.

9.3. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

9.4. Сообщения считаются доставленными, если они:

- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;

- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу;

- направлены по электронному адресу, указанным в разделе 10 настоящего договора.

9.5. Стороны договорились в рамках исполнения договора оказания услуг по лидогенерации производить обмен информацией, в том числе информацией о банковских картах клиента, которые клиент указал и верифицировал в личном кабинете на сайте Стороны – 1 www.boostra.ru

10. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона-1	Сторона-2
МКК ООО «Бустра» 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 48, офис. 10 ИНН 6317102210 ОГРН 1146317004030 КПП 631701001 ОКПО 33529201 р/с 40702810229180002011 в филиале «Нижегородский» АО «Альфабанк» г. Нижний Новгород, к/с 30101810200000000824, БИК 042202824 р/с 40701810200000003493 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" к/с 30101810145250000974 БИК 044525974 e-mail: mkkooobustra@mail.ru	ООО «Алфавит» 443045, г.Самара, ул. Революционная, д.70 лит.1, каб.411 ИНН 6316275718 КПП 631601001 ОГРН 1216300058523 ОКПО 48636351 р/с 40702810110001009433 в АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974 к/с 30101810145250000974 e-mail:_____
Директор _____ С.Б. Смелов	Директор _____ Д.А. Татарских